



Md Hairuzzaman bin Sueb

lwn.

Suraida binti Khalid

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

31 Mei 2022 / 29 Syawal 1443H

[Kes Permohonan No. 10000-077-0125-2021]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma/* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden: Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes di hadapan kami ini adalah suatu permohonan untuk mendapat kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam kes Rayuan No: 10000-023-0123-2021. Rayuan tersebut adalah lanjutan daripada penghakiman yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 6/10/2021 dalam kes Tuntutan Tunggal Nafkah Anak melalui Kes Mal No. 10207-023-0439-2021.

2. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 25 November 2021 untuk mendapatkan perintah seperti berikut:
 - 2.1 Bahawa Mahkamah memberi kebenaran kepada Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden di luar tempoh had masa yang ditetapkan kepada Responden dan/atau Peguam Syariahnya.
 - 2.2 Lain-lain relief yang Mahkamah fikirkan sesuai dan munasabah.
3. Notis Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 9/12/2021.
4. Pemohon telah memplidkan bahawa alasan bagi permohonan ini ialah:
 - i. Pemohon telah beberapa kali cuba menghubungi Responden melalui panggilan telefon dan sistem pesanan ringkas, namun Responden gagal dihubungi dan Responden tidak membalas khidmat pesanan ringkas.
 - ii. Pada 23/11/2021, Pemohon telah pergi ke alamat rumah Responden di D-6-16, PPR Muhibbah, Jalan 2-155, Taman Muhibbah, 58200 untuk menyerahkan Notis Rayuan namun Responden tiada di rumah dan pintu rumah dikunci.

5. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan kepada permohonan lanjut tempoh memfailkan Notis Rayuan pada 21/12/2021 manakala Pemohon memfailkan Afidavit Balasan pada 4 Januari 2022.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

6. Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma'* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu:

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

7. Kami ingin menegaskan di sini bahawa dalam mana-mana permohonan pelanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab

Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

8. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106** yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** serta kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)** di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 iaitu:

- 7.1 tempoh kelewatan;
- 7.2 alasan kepada kelewatan;
- 7.3 kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- 7.4 tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; dan/atau
- 7.5 Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan

bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak Pemohon dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Tempoh kelewatan

9. Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
10. Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 139(4) dan 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk Pemohon memfail dan menyerahkan Notis Rayuan ialah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah oleh pihak-pihak.
11. Berdasarkan penelitian kami terhadap Afidavit Pemohon, kami mendapati bahawa Pemohon telah maklum berkaitan perintah Kes Tunggakan Nafkah Anak melalui Saman No: 10207-023-0439-2021 pada 5/11/2021. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/11/2021 iaitu dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, Pemohon tidak berjaya menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan.
12. Kami mendapati bahawa Pemohon telah lewat menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden selama 8 hari yang mana tarikh

penyerahan Notis Rayuan selewatnya adalah pada 18/11/2021. Walau bagaimanapun, Pemohon sehingga kes ini difailkan pada 25/11/2021 masih belum dapat menyempurnakan penyerahan Notis Rayuan terhadap Responden.

13. Mahkamah merujuk kepada kes *Aziah Abdul Aziz v Azmi Abdul Aziz [2013] 1 CLJ SYA 384*, Mahkamah memutuskan bahawa tempoh kelewatan yang berlaku daripada tarikh akhir pemfailan alasan rayuan sehingga permohonan lanjutan masa yang dibuat adalah lebih kurang satu bulan sahaja dan ianya tidak terlalu lama dan tempoh panjang atau pendek ini boleh menentukan niat pemohon sama ada sengaja mengabaikan dan melanggar peraturan yang ditetapkan atau tidak.
14. Kami merujuk kepada kes *Thiruchelvasegaram a/l Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram [1998] 4MLJ 297* bahawa Pemohon tidak mempunyai niat untuk mengabaikan peraturan dan undang-undang berkenaan bahkan ada faktor luaran dari segi teknikal telah berlaku semasa perjalanan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden melibatkan komunikasi antara penghantar dokumen dan Responden.
15. Oleh itu, kami dapati Pemohon telah memfailkan permohonan pelanjutan tempoh menyerahkan Notis Rayuan dengan segera kepada Responden.

Alasan Kelewatan

16. Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak sebab atau alasan kelewatan yang telah diberikan Pemohon untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?
17. Berdasarkan para 6 Afidavit Pemohon menyatakan pada 23/11/2021 Pemohon telah pergi ke alamat Responden untuk menyerahkan Notis Rayuan, walau bagaimanapun Notis Rayuan tersebut gagal diserahkan secara kediri kerana rumah Responden berkunci dan tidak ada orang di rumah.
18. Pemohon juga menyatakan bahawa Pemohon telah beberapa kali mencuba hubungi Responden melalui panggilan telefon dan sistem pesanan ringkas namun Responden gagal dihubungi dan Responden tidak membalas pesanan ringkas tersebut.
19. Pihak Responden pula dalam Afidavit Jawapannya menegaskan bahawa penyampaian Notis Rayuan tersebut telah lewat disempurna kepada Responden mengikut tempoh masa yang diberikan oleh undang-undang. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini kerana Pemohon mempunyai banyak ruang dan peluang untuk mendapatkan nasihat serta maklumat berkaitan prosedur Notis Rayuan daripada pegawai Mahkamah Rayuan.

20. Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah berusaha menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden dan telah dengan segera memfailkan permohonan lanjut tempoh ini tanpa kelengahan yang disengajakan. Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah mengambil tindakan segera dan munasabah bagi memperbaiki kegagalan yang berlaku.
21. Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa wujud keadaan khas dalam permohonan ini yang mewajarkan permohonan ini dibenarkan demi kepentingan keadilan sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes **Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1) 279** sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

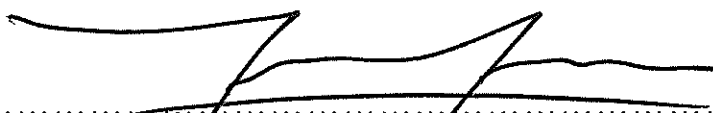
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.

- [2] Pemohon diperintahkan menyerahkan Notis Rayuan bagi kes Rayuan No: 10000-023-0123-2021 kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

